信託受益権売買契約書（案）

（物件：●●●●●●●●●●）

売主　**株式会社 AAAAA**
買主　**●●●●**

2024.10

信託受益権売買契約書

株式会社 AAAAA（以下「**売主**」という。）と●●●●（以下「**買主**」という。）とは、202〇年〇月〇日付で、以下の条項に従い、信託受益権の売買契約（以下「**本契約**」という。）を締結した。

第 1 条　（定義）

本契約において、以下の用語は、それぞれ以下の意味を有する。

「**本件信託契約**」とは、信託不動産を主な信託財産とする、売主及び受託者の間で、売買実行日付で締結される不動産管理処分信託契約（その後の変更等を含む。）をいう。

「**本件信託**」とは、本件信託契約に基づき設定される信託をいう。

「**受益権**」とは、本件信託の受益権をいう。

「**受託者**」とは、●●信託銀行株式会社をいう。

「**売買実行**」とは、第 4 条に定める実行日支払額の支払い及び第 5 条に定める受益権の移転その他の手続の実行を意味する。

「**売買実行日**」とは、20●●年●月●日又は売主と買主が別途書面にて合意する日をいう。

「**信託不動産**」とは、本件信託契約における信託財産となる別紙 1 記載の不動産（附帯する設備、構築物、権利等を含む。）をいう。なお、別紙 1 記載の土地を「**信託土地**」といい、別紙 1 記載の建物を「**信託建物**」という。

「**本件賃貸借契約**」とは、信託建物に関して、本件賃借人を賃借人又は転借人として締結された賃貸借契約（駐車場使用契約等を含み、またその後の変更等を含む。）をいう。

「**本件賃借人**」とは、信託建物に係る賃貸借契約上の賃借人又は転借人（既存 MLPM 会社及び新規 MLPM 会社を除く。）をいう。

「**引渡時レントロール**」とは、売買実行日における本件賃貸借契約の一覧表をいう。

「**本請負契約**」とは、売主と建物請負人（以下に定義する。）との間で 20●●年●月●日付で締結した信託建物に係る工事請負契約書（その後の変更等を含む。）をいう。

「**既存 MLPM 会社**」とは、既存 MLPM 契約における賃借人としての●●株式会社をいう。

「**既存 MLPM 契約**」とは、信託不動産に関して、売主及び既存 MLPM 会社の間で締結した 20●●年〇月〇日付マスターリース契約書（その後の変更等を含む。）及び同日付管理委託契約書（その後の変更等を含む。）をいう。

「**新規 MLPM 会社**」とは、●●●●株式会社をいう。

「**新規 MLPM 契約**」とは、信託不動産に関して、新規 MLPM 会社及び［受託者］の間で［売買実行日において］締結される予定のマスターリース兼プロパティマネジメント契約書（その後の変更等を含む。）をいう。

第 2 条　（信託の設定及び売買）

1. 売主は、本契約に基づく受益権の譲渡に先立ち、受託者との間で、買主が合理的に満足する内容による本件信託契約を、売買実行日付で締結するものとし、本件信託契約に従い、売買実行日において、信託不動産を、受託者に対して信託するものとする。

2. 本件信託契約に関連する契約又は書類の作成、締結及び履行に係る費用（信託による所有権移転登記及び信託の登記に係る費用、受託者の信託報酬又は費用を含む。）は、買主の負担とする。

3. 売主は、本契約の規定に従い、売買実行日付で受益権を買主に売り渡し、買主は、売買実行日付で受益権を売主から買い受ける。

4. 受益権の譲渡に伴い、買主は、売主が有する本件信託契約上の委託者及び受益者の権利及び義務（既発生の権利及び義務並びに売主固有の義務を除く。）を承継し、売主はかかる権利を失い、義務を免除される。

5. 売主及び買主は、別紙 1 記載の信託不動産の面積に基づき受益権を売買し、かかる面積と測量によって得られた面積に差異があっても、互いにこれに関し異議を述べ、又は売買代金の増減を請求せず、また、買主はこれを理由に売主に対して契約不適合を担保すべき責任の履行請求をしないものとする。また、信託建物は未竣工であるため、信託建物の面積については、第 14 条の 2 の定めに従うものとする。

6. 売主及び買主は、本契約に定める受益権の売買を、真正かつ有効な譲渡として行うことを確認する。売主と買主のいずれも受益権の買戻権を有さず、かつ、買戻義務を負わない。

7. 本契約に基づく受益権の売買は、本契約締結日における受益権及び信託不動産の現状有姿によるものとし、買主は、信託不動産について、本物件概要書（以下に定義する。）の V その他重要な事項（容認事項を含む。）に記載された事項を容認するほか、本契約締結日以降信託不動産に係る賃借人による賃料の減額請求、支払遅延、債務不履行、解除通知、その他の変更、異動等が発生したとしても、受益権の売買代金の減額その他一切の異議を申し立てないものとする。

第 3 条　（売買代金）

受益権の売買代金及びその内訳は別紙 2 のとおりとし、受益権の売買代金を以下「**売買代金**」という。

第 4 条　（実行日支払額の支払い）

買主は、売主に対して、売買実行日に、第 3 条記載の売買代金について第 9 条及び第 10 条第 5 項に基づく調整を行った後の金額（以下「**実行日支払額**」という。）を、売主の指定する銀行口座に振り込む方法で支払う。かかる振り込みに要する費用は、買主の負担とする。

第 5 条　（受益権の移転）

1. 受益権は、売買実行日において買主から売主への実行日支払額の支払いと同時に、売主から買主に移転する。

2. 売主及び買主は、相互に協力して、本契約に基づく受益権の買主への譲渡について、売買実行日付にて、別紙 7 の様式により受益権の譲渡に係る受託者からの承諾書を取得するものとする。

3. 前項の手続に要する費用、本件信託の信託目録の受益者に係る売主から買主への変更の登記に係る登録免許税その他の費用は、買主の負担とする。

第 6 条 （売買実行日における買主の義務の履行条件）

1. 買主の実行日支払額の支払義務は、次に掲げる諸条件（以下、総称して「**取引条件**」という。）が全て充足されていることをその履行の条件とする。売買実行日において、取引条件のいずれか一つでも充足されていない場合で、かつ買主が本条第 2 項に基づく実行日支払額の支払を行わない場合には、買主は、本契約を解除することができる。

(1) 以下の書類等のうち売主が現に保有するものの原本（原本を交付できない場合には、その写しとする。）が買主又は受託者に提出されていること又は実行日支払額の支払いと引換に提出されることが合理的に見込まれること。
① 売買実行日前 3 ヶ月以内に発行された売主の履歴事項全部証明書及び印鑑証明書並びに本契約の調印を行うものが売主の代表者以外である場合には、当該調印者の権限を証する書面（いずれも売主の最新の情報を表したもの。）
② 本件信託契約に係る不動産管理処分信託契約書（当該契約に付随する変更契約等を含む。）の原本
③ 売主を譲渡人、買主を譲受人とする別紙 7 の様式による受託者発行の受益権に関する受益権譲渡承諾書
④ 信託不動産の信託による所有権移転登記及び信託の登記、並びに受益権に係る売主から買主への受益者の変更に係る信託登記の変更登記に関する登記申請手続に要する書類のうち売主が準備するべきもの
⑤ 信託建物の設計及び仕様についての設計図書、竣工図、仕様書、建築確認通知書及び検査済証、建物の使用に関する許認可及び届出等に関する書類並びに信託不動産に関する全ての鍵（本件賃借人が保管するものを除く。）
⑥ 信託不動産及び受益権に質権等の担保権、その他買主の権利行使を阻害する法的負担（ただし、本件賃貸借契約に基づく賃借権又は転借権を除く。）が存在する場合には、これらが除去されたことを証する書面
⑦ 本件賃貸借契約に係る賃貸借契約書、引渡時レントロール、敷金の受領書及び信託不動産に関する一切の契約書その他全ての資料（信託不動産に関する全ての隣地との越境部分につき、信託土地の所有者と隣地所有者の記名押印がなされた越境部分の確認等に関する覚書等、信託不動産の管理に関する資料を含む。）
⑧ 信託不動産に係る境界関連書類（以下に定義する。）
⑨ 請負契約請求権譲渡覚書（以下に定義する。）
⑩ その他売主及び買主が合意する書面

(2) 本件信託契約が売主により締結されたこと。

(3) 本契約上及び本件信託契約上、売主が売買実行日までに履行すべき重要な義務を全て履行していること。

(4) 売買実行日中に受託者への信託不動産に係る所有権移転登記及び信託登記の登記申請手続が適式に完了することが合理的に見込まれること。

(5) 第 7 条に定める売主の表明保証事項が重要な点において本契約締結日及び売買実行日において真実かつ正確であること。

(6) 受益権の譲渡が、売主に適用される法令又は売主、受益権、信託不動産を拘束することのある一切の契約その他により（一時的であれ永続的であれ）禁止又は制限されていないこと。

(7) 売主の責任と費用において、受益権及び信託不動産につき、抵当権、根抵当権、質権、留置権、先取特権等の担保権、地上権、賃借権等の用益権、差押、仮差押、滞納処分その他名目形式の如何を問わず買主の受益権の完全な行使を阻害する一切の法的負担（別紙 5 の物件概要書（以下「**本物件概要書**」という。）の V その他重要な事項（容認事項を含む。）に記載された事項及び本件賃貸借契約に基づく賃借権又は転借権を除く。）を完全に除去し、抹消していること。ただし、実行日支払額の支払いにより、売買実行日において、除去される約定担保権を除く。

(8) 売主、受託者及び信託建物の建築請負人である●●建設株式会社（以下「**建物請負人**」という。）との間で、請負契約請求権譲渡覚書（以下に定義する。）が締結され、売買実行日付にて公証人による確定日付が付されている又は付されることが合理的に見込まれること。

2. 前項の取引条件の全部又は一部が充足されていない場合においても、買主は、その独自の裁量により実行日支払額の支払いを実行することができる。ただし、かかる支払いの実行の選択は、買主の本契約に基づく権利（解除権及び売主に対する損害賠償請求権を含むがこれに限られない。）に影響を与えるものではなく、かかる支払いの実行後、買主は、前項の取引条件のうち充足されていない事項について、売主に対し履行を請求できるものとする。

第 7 条　（売主の表明及び保証）※①契約不適合免責+表明保証有 or ②表明保証無

1. 売主は、買主に対し、別紙 4 記載の事項が、本契約締結日及び売買実行日において（ただし、別紙 4 第 3 項記載の事項については売買実行日における本件信託の設定以後において、また、時点が明記されているものについては当該時点において）真実かつ正確であることを表明し保証する。［ただし、別紙 4 記載の売主の表明及び保証は、本物件概要書の V その他重要な事項（容認事項含む）記載の事項と矛盾するものには及ばないが、本物件概要書記載の事項は売主の表明及び保証を構成し、売主が本物件概要書にて約束した事項及び売主が行うとされている事項については、本契約上の売主の義務を構成する。なお、売主及び買主は、本条に基づく売主の責任は第 13 条に定める売主の契約不適合責任とは別個のものであり、当該契約不適合責任の成否にかかわらず本条に基づき定められるものであることを確認する。］

2. 本条に定める売主の表明及び保証に関し、誤り又は不正確な事項があることが判明した場合は、売主は、買主に対して、直ちにその旨を書面により通知しなければならない。

3. 売主は、本条に定める売主の表明及び保証に関し、誤り又は不正確な事項があったことに起因し又は関連して買主に生じた損害又は費用（第三者からの請求によるものを含む。）について、売買実行日から●ヶ月以内に買主から請求されたものに限り、相当因果関係の認められる範囲で補償する責任を負う。但し、売主が本項に基づき補償するべき損害又は

費用の金額は、売買代金（建物消費税・地方消費税相当額を含まない。次条第 3 項、第 11 条第 2 項及び第 3 項並びに第 17 条第 6 項において同じ。）の 20%相当額を上限とする。

第 7 条 （売主の表明及び保証）※③契約不適合責任を負う +表明保証有

1. 売主は、買主に対し、別紙 4 記載の事項が、本契約締結日及び売買実行日において（ただし、別紙 4 第 3 項記載の事項については売買実行日における本件信託の設定以後において、また、時点が明記されているものについては当該時点において）真実かつ正確であることを表明し保証する。ただし、別紙 4 記載の売主の表明及び保証は、本物件概要書のⅤその他重要な事項（容認事項含む）記載の事項と矛盾するものには及ばないが、本物件概要書記載の事項は売主の表明及び保証を構成し、売主が本物件概要書にて約束した事項及び売主が行うとされている事項については、本契約上の売主の義務を構成する。なお、売主及び買主は、本条に基づく売主の責任は第 13 条に定める売主の契約不適合責任とは別個のものであり、当該契約不適合責任の成否にかかわらず本条に基づき定められるものであることを確認する。

2. 本条に定める売主の表明及び保証に関し、誤り又は不正確な事項があることが判明した場合は、売主は、買主に対して、直ちにその旨を書面により通知しなければならない。

3. 売主は、本条に定める売主の表明及び保証に関し、誤り又は不正確な事項があったことに起因し又は関連して買主に生じた損害又は費用（第三者からの請求によるものを含む。）について、売買実行日から●ヶ月以内に買主から請求されたものに限り、相当因果関係の認められる範囲で補償する責任を負う。但し、売主が本項に基づき補償するべき損害又は費用の金額は、売買代金（建物消費税・地方消費税相当額を含まない。次条第 3 項、第 11 条第 2 項及び第 3 項並びに第 17 条第 6 項において同じ。）の 20%相当額を上限とする。

第 8 条 （買主の表明及び保証）

1. 買主は、売主に対して、以下の事項が本契約締結日及び売買実行日において真実かつ正確であることを表明し保証する。

(1) 行為能力
買主は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する●である。買主は、本契約を締結し、これに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力及び行為能力を有する。

(2) 社内手続
買主は、本契約の締結、これに基づく権利の行使及び義務の履行並びに本契約において企図される取引の実行のために、法令及び［定款/規約］その他の社内規則に基づき必要な一切の内部手続を適法かつ適正に完了している。

(3) 適法性
本契約を買主が締結し又は買主がこれに基づく権利を行使し若しくは義務を履行すること及び本契約にいて企図されている取引を実行することは、買主に対して適用のある一切の法令、行政処分、裁判、仲裁裁定、和解、調停、買主の［定款/規約］その他の社内規則又は買主を当事者とする契約の違反若しくは債務不履行事由とはならない。

(4) 有効な契約
本契約の締結に関し、買主の意思表示には何らの瑕疵もない。また、本契約に基づく買主の債務は、適法、有効かつ拘束力のあるものであり、買主に対してその条項に従って履行を強制することが可能である。

(5) 訴訟等

買主を被告、債務者、被申立人その他手続の相手方又は対象として係属中の訴訟、保全手続、強制執行手続、調停、仲裁、その他の司法又は行政手続であって、買主による本契約の締結及びその履行並びに本契約において企図される取引の実行に関連して、又はこれらに悪影響を及ぼすものは存在せず、買主の知り得る限り、それらが提起され又は開始されるおそれはない。

(6) 財務状態

買主について、破産手続開始、民事再生手続開始［、会社更生手続開始］又は特別清算開始その他これに類する倒産手続の申立てはなされていない。また、買主は、債務超過、支払不能又は支払停止その他倒産手続開始原因とされるおそれのある状態になく、かつ、本契約の締結及び履行によって債務超過、支払不能又は支払停止その他倒産手続開始原因が生じることはない。買主の財務・経営の状況、又は買主による本契約の締結及びその履行並びに本契約において企図される取引の実行に関連して、又はこれらに悪影響を及ぼす訴訟、保全手続、強制執行手続、調停、仲裁、買主の重要な財産に対する差押、仮差押、保全差押その他の司法又は行政上の手続は係属しておらず、買主の知り得る限り、買主の財務状況又は信用状況に重大な影響を及ぼすおそれのある事由は発生していない。

(7) 義務履行

買主は、本契約により買主に履行又は遵守が求められる一切の義務を履行し、遵守している。

(8) 債務不履行事由等

本契約について、買主に関し、いかなる債務不履行事由、潜在的債務不履行事由、解約事由、解除事由、取消事由又は無効事由も存在しない。

(9) 詐害的意図

買主による本契約の締結及び履行は、正当な目的に基づきなされるものであり、買主の詐害的意図又は不法な目的に基づきなされるものではなく、買主は、売買代金について、隠匿、無償の供与その他の買主の他の債権者を害する処分をする意思を有していない。また、買主による本契約の締結及び履行は、買主の債権者を害する意図に基づくものではなく、買主は、否認又は詐害行為取消（信託法（平成 18 年法律第 108 号、その後の改正を含む。以下同じ。）及び民法（明治 29 年法律第 89 号、その後の改正を含む。以下同じ。）に基づくものを含む。）の対象となる事実を認識していない。

(10) 真正譲渡

受益権の購入に関して、買主は真正な購入とする意図を有しており、受益権が担保として供されるとの意図はない。買主は、かかる受益権の真正な売買による譲受けに関し、適切な社内手続を全て行っており、これと矛盾する手続を行っていない。

2. 本条に定める買主の表明及び保証に関し、誤り又は不正確な事項があることが判明した場合は、買主は、売主に対して、直ちにその旨を書面により通知しなければならない。

3. 買主は、本条に定める買主の表明及び保証に関し、誤り又は不正確な事項があったことに起因し又は関連して売主に生じた損害又は費用（第三者からの請求によるものを含む。）について、売買実行日から●ヶ月以内に売主から請求されたものに限り、相当因果関係の認められる範囲で補償する責任を負う。但し、買主が本項に基づき補償するべき損害又は費用の金額は、売買代金の 20%相当額を上限とする。

第 9 条 （公租公課、費用及び収益の分担）

1. 売主及び買主は、信託不動産より生ずる賃料等の収益及び公租公課、賦課金等信託不動産に関して発生する費用について、いずれも売買実行日をもって区分し、その前日までのものは売主の計算に帰属し、売買実行日以後（当日を含む。）のものは買主の計算に帰属するものとして、売買実行日において精算を行う。精算されるべき費用又は収益で売買実行日においてその金額が未確定のものについては、金額が確定次第、速やかに売主と買主の間で精算を行う。なお、信託不動産につき、竣工後、新築未入居での引渡しとなる場合には、信託建物の不動産取得税については買主の負担とする。

2. 信託不動産に課される 20●●年度の固定資産税・都市計画税の精算に関しては、20●●年 1 月 1 日から売買実行日の前日までの税額を売主の負担とし、売買実行日以降 12 月 31 日までの税額を買主の負担とする。精算されるべき税額が未確定の場合、税額が確定次第、速やかに売主と買主の間で精算を行う。なお、建物公租公課費用について、買主から売主へ精算金額を支払う場合には、売主は消費税課税業者のため、消費税分を加算して精算を行う。

第 10 条 （地位の承継）

1. 買主は、信託不動産に関して本件賃借人との間の本件賃貸借契約及び信託不動産に関して締結された既存契約（本契約締結日においては別紙 3 記載の契約を意味し、また、本契約締結日の翌日以降に売主が締結した契約（もしあれば）については、その承継につき買主が同意したものに限る。以下、個別に又は総称して「**既存契約**」という。）が存在することを確認し、信託不動産については、本件信託契約に基づく信託設定により本件賃貸借契約及び既存契約上の地位及び権利義務の一切が受託者に承継されることを了承し、信託不動産に本件賃貸借契約及び既存契約が有効に存在する状態で受益権を買い受ける。

2. 売主は、買主及び新規 MLPM 会社の要請に応じて、新規 MLPM 契約の締結に先立つ当該新規 MLPM 契約の当事者の活動に合理的に必要な協力を行うものとする。また、売主は、新規 MLPM 契約が締結されるに際して、自ら又は受託者をして既存 MLPM 契約を合意解約させるとともに、受託者又は既存 MLPM 会社が本件賃貸借契約に基づく賃貸人たる地位並びに権利及び義務の一切（本件賃借人から受領した敷金等の返還債務を含むが、これに限られない。）を新規 MLPM 会社に承継させること等につき、書面による承諾を本件賃借人から取得することに実務上合理的な範囲で協力するものとする。本項及び次項の売主の協力ないし義務について、売主が受託者又は新規 MLPM 会社から労務又は成果物に対する費用を請求された場合、当該費用は買主の負担とする。

3. 売主は、売主から受託者への信託不動産の信託譲渡に伴い、新規 MLPM 契約に基づく賃貸人たる地位並びに権利及び義務の一切（売主が新規 MLPM 会社から受領した敷金等の返還債務を含むが、これに限られない。）を受託者に承継させるものとする。

4. 売主及び買主は、売買実行日に先立って、前二項に基づく承継の対象となる本件賃貸借契約の明細及び保証金・敷金の返済債務相当額（以下「**本件賃貸借契約の明細等**」という。）を確認するものとする。売主は、当該確認に当たって、買主に引渡時レントロールを提出するものとする。また、本契約締結日以降売買実行日までの間、買主から合理的な要請がある場合には、売主は、当該要求時点で最新の本件賃貸借契約の一覧表（テナント候補からの賃貸借にかかる申込状況を含む。）を、随時書面にて買主に提示するものとする。

5. 売主は、売買実行日現在における本件賃貸借契約に基づく本件賃借人に対する保証金・敷金（名称の如何を問わない。以下同じ。）の返還債務相当額を、売買実行日に、買主に対

して支払う。買主は、売買実行日において、売買代金の支払いにあたり、当該金額を売買代金から控除することにより精算する。

6. 売主は、本請負契約において発注者が有する権利（請負者に対する［契約不適合責任請求権］［瑕疵担保請求権］、アフターサービス請求権を含むが、これに限らない。以下「**本件権利**」という。）を売買実行日付で受託者に承継するものとし、かかる承継について、売買実行に先立って、売主、建物請負人及び受託者の三者間において別紙 9 の様式による「請負契約上の権利の譲渡に関する覚書」（以下「**請負契約請求権譲渡覚書**」という。）を締結するものとする。［売主が信託不動産に係る表明保証事項に違反した場合の責任については、本項に基づき受託者が承継した本件権利の行使により現に買主が得た損害の補填の限度で免責されるものとする。］なお、買主は、売主から合理的な請求がある場合は、実務上合理的に可能な範囲で受託者をして本件権利を行使させるものとする。

第 11 条 （債務不履行による契約解除等）

1. 売主又は買主は、相手方が本契約上の重大な義務に違反し又は相手方の本契約に定める表明保証事項が重要な点において真実若しくは正確でないことが判明した場合で、かつその是正又は修復を催告したにもかかわらず、合理的期間内にかかる是正又は修復が適切に行われない場合（かかる違反等により本契約の目的が達せられない場合に限る。）は、本契約を解除することができる（当該解除権を行使した当事者を、以下「**解除者**」という。）。

2. 前項に基づき本契約の解除がなされた場合において、解除者は、相手方に対し、売買代金の 20%相当額を違約金として請求できるものとし、相手方は当該請求に応じて当該違約金の支払義務を負う。なお、解除者に当該違約金を超過する損害等が発生した場合でも、解除者は違約金を超える金額を相手方に請求することはできない。

3. 売主又は買主は、相手方が本契約上の義務に違反した場合、売買実行日から●ヶ月以内に限り、本条第 1 項の定めにかかわらず、本契約の解除に拠らずして、当該違反と相当因果関係が認められる自己が被った損害、損失及び費用について相手方に請求できるものとする。但し、売主が本項に基づき賠償するべき損害、損失及び費用の金額は、売買代金の 20%相当額を上限とする。

4. 本契約の他の規定にかかわらず、売主及び買主は、売買実行後は、第 17 条第 4 項に基づく場合を除き、本契約を解除することはできないものとする。

第 12 条 （不可抗力による滅失・毀損）

売買実行日までに、信託不動産が天災地変その他の売主及び買主いずれの責めにも帰すことができない事由により滅失又は毀損した場合、次の各号の定めによって処理する。

(1) 信託不動産が滅失したときは、本契約は当然に失効する。

(2) 信託不動産が毀損したときは、買主は、当該毀損に相当する売買代金の減額を請求することができ、その金額は、売主と買主とが誠意をもって協議し決定する。ただし、当該毀損によって本契約の目的を達成することができないと判断するときは、売主又は買主は、双方誠実に協議のうえ、本契約の解除を行うことができるものとする。

(3) 前号本文の場合に、売主と買主との間での協議の結果、減額すべき額について合意に達しないときは、売主又は買主は、双方誠実に協議のうえ、本契約の解除を行うことができるものとする。

(4) 前各号に基づき本契約が失効した又は解除された場合、売主の受益権の譲渡義務及び買主の売買代金支払義務は消滅し、売主は、買主から受領済の金銭があれば、これを無利息にて速やかに返還するものとする。

(5) 売主及び買主は、互いに相手方に対し、前各号に定めるもののほか、何らの請求もできない。

第 13 条 （契約不適合責任）※①契約不適合責任免責+表明保証有り or②表明保証無し（別紙 4）

1. 売主は、信託不動産及び受益権の種類、品質若しくは数量又はこれらに関する権利の内容が本契約の内容に適合しない（当事者間において判明しているものかどうかを問わない。また、土壌汚染及び地中障害物に起因するものを含むが、これらに限られない。以下「**契約不適合**」という。）場合でも、当該契約不適合を原因として買主に生じた損害、損失及び費用（第三者からの請求によるものを含む。）につき、一切の責任を負わない。ただし、売主が知りながら買主に告げなかった事由についてはこの限りではな［く、また、売主は、本項によって本契約に定める表明保証事項の違反に関連して生じる責任を免れるものではな］い。

第 13 条 （契約不適合責任） ※③契約不適合責任負う+表明保証有り（別紙 4）の場合

1. 売主は、信託不動産及び受益権の種類、品質若しくは数量又はこれらに関する権利の内容が本契約の内容に適合しない（当事者間において判明しているものかどうかを問わない。また、土壌汚染及び地中障害物に起因するものを含むが、これらに限られない。以下「**契約不適合**」という。）場合、売買実行日から 2 年を経過するまでの間に買主が売主に対し書面により契約不適合の内容を通知した場合に限り、当該契約不適合について契約不適合責任（民法第 562 条から第 565 条に定める責任をいう。）を負うものとする。

2. 本契約には、商法（明治 32 年法律第 48 号、その後の改正を含む。）第 526 条は適用しないものとする。

第 14 条 （信託不動産の管理）

1. 売主は、本契約締結後、第 5 条に定める受益権の移転までの間、自ら又は管理者をして、善良なる管理者の注意義務をもって、信託不動産の管理を行い又は行わせるものとし、売主及び買主が別途合意した場合又は第 15 条第 4 項に従ったリーシング活動に基づく本件賃貸借契約の締結を除き、資本的支出に該当すると判断される工事を行わず（ただし、別紙 5 の本物件概要書及び別紙 8 に記載された工事を除く。）、信託不動産の現状を変更させ、又は信託不動産に関連して締結された契約の変更若しくは終了及び新たな契約の締結をしてはならず、また、新たな担保権、用益権その他の負担を設定するなど、信託不動産の資産価値を減少（軽微な減少を除く。）させる行為を行わない。ただし、本契約に基づく売主の義務としてなされたもの及び売主が買主に事前の書面又は電磁的方法による承諾を得た本項に係る行為についてはこの限りでない。

2. 売主は、本契約締結日以降売買実行日までの間に、信託不動産の価値に悪影響（軽微なものを除く。）を与える事由（本件賃借人による使用状況の変更、解約通知の受領、更新拒

絶通知の受領、賃料の延滞や敷金等の預り金額の増減等を含むが、これに限られない。）が生じたことを認識した場合には、遅滞なく、買主に対して書面又は電磁的方法で通知する。

3. 売主は、次条に基づき竣工した信託建物について、自ら又は管理者をして、当該竣工時点における建物仕様、形状等を売買実行日まで維持し又は維持させるものとし、当該竣工時点以降売買実行日までに建物仕様、形状等を変更する場合には、買主の書面又は電磁的方法による事前の承諾を得るものとする。

第 14 条の 2（信託建物の建築）

1. 売主は、信託建物について 20●●年●月●日（以下「**本竣工期限**」という。）までに、(a)本請負契約附属の設計図書（本契約締結日までの変更及び修正を含む（ただし、買主に本契約締結日までに交付されたものに限る。）。）（以下「**本件設計図書**」という。）及び建築確認申請書（申請又は届出による変更等を含む。）どおりに信託建物を竣工させたうえで、(b)検査済証の取得を含む、信託不動産について法令上必要な一切の許認可を取得する手続きを適式に履践するよう努力するものとする。また、売主は、買主に対し、信託建物の竣工図をその入手後速やかに提出するものとする。ただし、第 3 項が適用される場合を除き、売主及び買主が書面により合意（買主はかかる合意を不合理に留保、遅延又は拒絶してはならない。）した場合は、信託建物の本竣工期限を変更できるものとする。

2. 売主は、信託建物の建設工事について、請負人に対して支払う工事請負代金の変更の有無を問わず、買主に何らの追加の費用負担又は売買代金額の変更を請求することはできないものとする。また、売主は、予め買主の書面又は電磁的記録による承諾を得た場合を除き、信託建物の仕様及び数量等の変更ができないものとする（ただし、軽微かつ信託不動産の価格を低下させないと合理的に認められる場合を除く。）。法令上の制限若しくは規制、施工上の問題又は行政の指導により信託建物の仕様及び数量等を変更する必要が生じた場合は、売主及び買主は、誠実に協議のうえ、当該変更内容等を決定するものとする。なお、信託建物の仕様及び数量等が本件設計図書から乖離していることが判明した場合、買主は、売主に対して、当該乖離の是正を要求することができるものとし、売主は、売買実行日の前後にかかわらず、当該要求に従って、是正等の措置を講じるよう努力するものとする。

3. 信託建物の建築に係る工事の遅延に伴い、本竣工期限（第 1 項但書に基づき本竣工期限を変更した場合は、当該変更後の本竣工期限とする。）の延期が 20 日以上となることが合理的に明らかになった場合には、売主及び買主は、売買条件等の見直し（売買代金の減額及び売買実行日の延期を含む。）を協議するものとし、当該売買条件等の見直しに合意した場合には、その内容を規定した合意書を締結するものとする。なお、当該協議が調わない場合、買主は、本契約を解除することができる。

4. 売主は、実務上合理的な範囲で買主に信託不動産を検査及び調査する機会（信託建物の建築に係る工事定例会議への出席を含むが、これに限られない。）を与えるよう努力するものとし、かつかかる検査及び調査に誠実に協力し、又は建物請負人をして協力させるよう努力するものとする（買主が合理的に要請した場合における買主に対する必要事項の合理的な範囲の報告を含む。）。買主は、売買実行日までに、信託不動産に関し、当該検査及び調査、本件賃貸借契約を含む関連契約の内容及び権利関係、修繕履歴及びエンジニアリングレポートの調査、環境調査（土壌調査を含むがこれらに限られない。）、不動産鑑定評価、建物診断並びに耐震診断を含む、検査及び調査を実務上合理的に可能な範囲内にて行うことができる（かかる検査及び調査に係る費用は買主の負担とする。）。なお、かか

る検査において買主が工事の不具合を指摘した場合には、当該指摘が合理的なものである限り、売主は、当該不具合について建物請負人をして是正措置を執り行わせるものとする。

第 15 条 （売主の義務）

1. 売主は、本契約に定める売主の義務（本条次項以下に定めるものを含む。）を誠実に履行するほか、別紙 8「要是正事項」に記載されている信託不動産の是正に関する事項を、売主の責任と負担において、同別紙に記載されている期日までに完了させるものとする。

2. 売主は、売買実行日（同日を含む。）までに、その責任と費用負担において、受益権及び信託不動産につき、抵当権、根抵当権、質権、留置権、先取特権等の担保権、地上権、賃借権等の用益権、差押、仮差押、滞納処分その他名目形式の如何を問わず買主の受益権の完全な行使を阻害する一切の法的負担（本物件概要書の Ⅴ その他重要な事項（容認事項含む）に記載された事項及び本件賃貸借契約に基づく賃借権又は転借権を除く。）を完全に除去し、抹消するものとする。

3. 売主は、信託土地について、隣接する全ての民有地及び官有地との境界の立会、境界の明示、越境の解消、測量、新たな境界確認書の取得を行う義務を負わないものとし、売主が現に保有する境界確認書等（ただし、官有地である隣地については、信託不動産との間の境界が確認された旨の所有者からの通知書で足りるものとする。）及び当該確認された境界を明示した実測図（以下「**境界関連書類**」という。）を実行日支払額の支払いと引換に買主に提出するものとする。

4. 売主は、本契約締結日以降、買主及び買主の指定する第三者による、信託不動産に係るリーシング活動に必要な協力を合理的な範囲内にて行うものとする。ただし、信託不動産に係るリーシング活動において買主及び買主の指定する第三者の指示に基づき発生した費用は、全額買主の負担とする。

5. 売主は、売買実行日までの買主が指定する日までに、［売主の責任と費用負担において、］新規 MLPM 会社との間で売主及び買主が合理的に満足する形式及び内容の新規 MLPM 契約を締結するものとする。［ただし、かかる新規 MLPM 契約の締結に関し発生した費用は全額買主の負担とする。］

第 16 条 （遅延損害金）

売主又は買主が本契約に基づく金銭債務の支払いを怠った場合には、支払いを怠った当事者は、相手方に対し、当該金銭債務の支払期日の翌日からその完済に至るまでの期間につき支払いを怠った金額に対する年 14 パーセントの割合による遅延損害金を支払う。

第 17 条 （暴力団等の排除）

1. 売主及び買主は、本契約締結日及び売買実行日において、自ら及び自らの役員（取締役、執行役員、業務を執行する社員その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。）が、以下の各号のいずれかに該当する者その他それらに準ずる者（以下、これらを「**暴力団員等**」という。）に該当しないことを表明し、保証するとともに、将来にわたっても該当しないことを確約する。
   ① 暴力団（その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。）

② 暴力団員（暴力団の構成員をいう。）
③ 暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者
④ 暴力団準構成員（暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者をいう。）
⑤ 暴力団関係企業（暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。）
⑥ 総会屋等（総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。）
⑦ 社会運動等標ぼうゴロ（社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。）
⑧ 特殊知能暴力集団等（前記の者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。）
⑨ 準暴力団及びその他の犯罪集団等その他これらに準じる者

2. 売主及び買主は、本契約締結日及び売買実行日において、自ら及び自らの役員が、以下の各号のいずれかに該当する者その他それらに準ずる者（以下、以下の各号に定める者を「**反社会的勢力**」といい、反社会的勢力及び暴力団員等を併せて、以下「**反社会的勢力等**」という。）に該当しないことを表明し、保証する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して情を知りつつ資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること（暴力団員等に自己の名義を利用させて契約を締結すること、自らが所有又は賃借する建物を暴力団員等の事務所その他活動拠点に供すること（情を知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合は除く。）を含む。）
⑤ 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

3. 売主及び買主は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他①から④に準ずる行為

4. 売主及び買主は、相手方が前三項のいずれかに違反した場合は、何らの催告を要しないで直ちに本契約を解除することができる。

5. 売主及び買主は、前項に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わない。

6. 第 4 項に基づき本契約の解除がなされた場合には、解除された者は、その相手方に対し、違約金として売買代金の 20%相当額の支払義務を負う。たなお、当事者に当該違約金を超過する損害が発生した場合でも、当該相手方は違約金を超える金額を相手方に請求することはできない。

第 18 条 （守秘義務及び情報開示）

1. 売主及び買主は、本契約及びその内容に加え、本契約に関連して知り得た他の当事者の秘密情報（以下、総称して「**本秘密情報**」という。）について厳に秘密を保持し、第三者に対し本秘密情報を一切開示、漏洩してはならず、また、本契約で企図される取引の検討以外の目的で本秘密情報を使用してはならない。ただし、監督官庁・裁判所の命令を受けた場合等法令上の義務又は東京証券取引所の適時開示規則等の自主規制団体の定める規則上の義務として開示を要求される場合はこの限りではない。なお、開示された情報が以下の条件のいずれかに該当する場合は当該情報を本秘密情報とは扱わない。
   ① 当該情報が既に公知のものである場合。
   ② 他の当事者から開示を受けた時点で、情報受領者が、守秘義務を負わずかつ正当な手段を通じて既に当該情報を入手・保有していた場合。
   ③ 他の当事者から開示を受けた後、情報受領者の責によらず当該情報が公知となった場合。
   ④ 他の当事者から開示を受けた後、情報受領者が当該情報を第三者から守秘義務を負わずに開示を受けた場合。

2. 前項の規定にかかわらず、売主及び買主は、本契約で企図された取引を遂行するために必要な場合、必要な限りにおいて、(a)売主、買主、各々の親会社、子会社、各々が直接、間接を問わず支配し、支配され、若しくは各々と共通の支配下にある会社、パートナーシップその他の法人（以下、総称して「**各々の関連会社**」という。）並びに各々の関連会社の取締役、役員、監査役及び従業員、(b)各々及び各々の関連会社の弁護士、公認会計士、不動産鑑定士、商圏・マーケット調査会社及びその他のアドバイザー、(c)受託者、新規 MLPM 会社及び既存 MLPM 会社並びに(d)その他、本契約の他当事者が個別に承認する者に対してのみ、前項に定める守秘義務と同等の守秘義務を課した上で（ただし、法律上当然に守秘義務を負う場合を除く。）本秘密情報を開示することができる。

第 18 条の 2 （建物名称の継続使用）

売主は、買主への受益権の移転後も、当該受益権に係る受託者が信託不動産の名称として「●●」の名称（本契約締結日において確定していないものについては、売主が買主と協議のうえ決定するものとする。）を無償で継続使用することにつき、売買実行日付で、当該受託者との間で大要別紙 10 の様式による本件商標（別紙 10 の様式別紙 A に記載される商標（更新後の商標を含む。）をいう。以下同じ。）に係る商標使用許諾合意書を締結する。

第 20 条 （印紙代の負担）

本契約に貼付する印紙代は、売主及び買主がそれぞれ保有する契約書の分を負担する。

第 21 条 （本契約の変更の禁止）

売主及び買主の書面による合意がない限り、本契約のいかなる条項も変更することはできない。
第 22 条 （権利又は地位の譲渡等の禁止）

売主及び買主は、本契約に基づく契約上の地位及び権利義務の全部又は一部を、相手方の事前の書面による同意なくして、第三者に対して譲渡、担保差入その他処分することができない。

第 23 条 （通知）

1. 本契約に別段の定めのある場合を除き、本契約に基づく通知その他の連絡は、全て書面によらなければならず、別紙 6 に記載する住所、ファクシミリ番号（ただし、本契約締結後、当事者がその住所又はファクシミリ番号を変更し、これを本条に規定する方法により他の当事者に通知した場合、かかる変更後の住所又はファクシミリ番号とする。）又は別途指定する電子メールアドレス宛に、郵便、ファクシミリ又は電子メールにてこれを行う。

2. 本契約の当事者は、その商号、所在地、連絡先等本契約に基づいて相手方に届け出た事項に変更があったときは、直ちに書面により相手方に届け出る。

第 24 条 （準拠法・裁判管轄・規定外事項）

1. 本契約は日本法に準拠し、日本法に従い解釈される。

2. 本契約に関して争いが生じたときには、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

3. 本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈に疑義を生じた事項については、民法その他関係法令及び不動産取引慣行に従い、買主及び売主の協議のうえ定める。

［以下余白］

本契約締結の証として本契約書を 2 通作成し、売主及び買主が記名押印の上、各自その 1 通を保有する。

20●●年●月●日

（売主）
株式会社 AAAAA
代表取締役社長

（買主）東京都●区●丁目●番●号
●●
●　●●
（適格請求書発行事業者登録番号：T●●）

別紙 1　信託不動産の表示
別紙 2　売買代金内訳
別紙 3　既存契約一覧
別紙 4　売主の表明・保証事項
別紙 5　物件概要書
別紙 6　連絡先
別紙 7　信託受益権譲渡承諾依頼書兼承諾書
別紙 8　要是正事項
別紙 9　請負契約上の権利の譲渡に関する覚書
別紙 10　商標使用許諾合意書

別紙１

信託不動産の表示

（本契約締結日現在で登記簿及び建築確認済証の記載による）

●●丁目共同住宅 PJ

土地の表示

所　　在	東京都●●区●●丁目
地　　番	●●番○
地　　目	宅地
地　　積	●㎡

所　　在	東京都●●区●●丁目
地　　番	●● 番●●
地　　目	宅地
地　　積	●●. ●●㎡

建物の表示

所　　在	●●区●●丁目●●番地○	
家屋番号	●	
種　　類	●	
構　　造	●	
床 面 積	1 階	●●. ●●㎡
	2 階	●●. ●●㎡
	3 階	●●. ●●㎡
	4 階	●●. ●●㎡
	5 階	●●. ●●㎡

別紙 2

売買代金内訳

土地価格相当額	金●●○円
建物価格相当額	金●●○円
建物消費税・地方消費税相当額（税率 10%）	金●●○円
合計	金●●○円

別紙３

既存契約一覧

当事者	日付	契約書名
売主／●●株式会社	20●●年〇月〇日	●●に関する覚書
売主／株式会社●●	20●●年〇月〇日	●●契約書

別紙 4

売主の表明・保証事項

1. 売主に関する事項

(1) 行為能力

売主は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社である。売主は、本契約を締結し、これに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力及び行為能力を有する。

(2) 社内手続

売主は、本契約の締結、これに基づく権利の行使及び義務の履行並びに本契約において企図される取引の実行のために、法令（条例を含む。以下同じ。）及び定款その他の社内規則に基づき必要な一切の内部手続を適法かつ適正に完了している。

(3) 適法性

本契約を売主が締結し又は売主がこれらに基づく権利を行使し若しくは義務を履行すること及び本契約において企図されている取引を実行することは、売主に対して適用のある一切の法令、行政処分、裁判、仲裁裁定、和解、調停、売主の定款その他の社内規則又は売主を当事者とする契約の違反又は債務不履行事由とはならない。

(4) 有効な契約

本契約の締結に関し、売主の意思表示には何らの瑕疵もない。また、本契約に基づく売主の債務は、適法、有効かつ拘束力のあるものであり、売主に対してその条項に従って履行を強制することが可能である。

(5) 訴訟等

売主を被告、債務者、被申立人その他手続の相手方又は対象として係属中の訴訟、保全手続、強制執行手続、調停、仲裁、その他の司法又は行政手続であって、売主による本契約の締結及びその履行並びに本契約において企図される取引の実行に関連して、又はこれらに悪影響を及ぼすものは存在せず、売主の知り得る限り、それらが提起され又は開始されるおそれはない。

(6) 財務状態

売主について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始その他これに類する倒産手続の申立てはなされていない。また、売主は、債務超過、支払不能又は支払停止その他倒産手続開始原因とされるおそれのある状態になく、かつ、本契約の締結及び履行によって債務超過、支払不能又は支払停止その他倒産手続開始原因が生じることはない。売主の財務・経営の状況、又は売主による本契約の締結及びその履行並びに本契約において企図される取引の実行に関連して、又はこれらに悪影響を及ぼす訴訟、保全手続、強制執行手続、調停、仲裁、売主の重要な財産に対する差押、仮差押、保全差押その他の司法又は行政上の手続は係属しておらず、売主の知り得る限り、売主の財務状況又は信用状況に重大な影響を及ぼすおそれのある事由は発生していない。

(7) 義務履行

売主は、本契約により売主に履行又は遵守が求められる一切の義務を履行し、遵守している。

(8) 債務不履行事由等

本契約について、売主に関し、いかなる債務不履行事由、潜在的債務不履行事由、解約事由、解除事由、取消事由又は無効事由も存在しない。

(9) 詐害的意図

売主による本契約の締結及び履行は、正当な目的に基づきなされるものであり、売主の詐害的意図又は不法な目的に基づきなされるものではなく、売主は、売買代金について、隠匿、無償の供与その他の売主の他の債権者を害する処分をする意思を有していない。また、売主による本契約の締結及び履行は、売主の債権者を害する意図に基づくものではなく、売主は、否認又は詐害行為取消（信託法及び民法に基づくものを含む。）の対象となる事実を認識していない。

(10) 真正譲渡

受益権の売却に関して、売主は真正な売却とする意図を有しており、受益権を担保に供するとの意図はない。売主は、かかる受益権の真正な売買による譲渡に関し、適切な社内手続を全て行っており、これと矛盾する手続を行っていない。

2. 信託不動産に関する事項

(1) 売主の知る限り、本物件概要書に記載された情報は、全て真実かつ正確であり、記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な事実の記載を欠いていない。
(2) 本契約締結日において、売主は、信託不動産について完全かつ有効な所有権を有する。また、売買実行日に売主が本件信託契約に基づき受託者に対して信託不動産を信託譲渡した後において、受託者は、信託不動産について完全かつ有効な所有権を有する。
(3) 信託不動産並びにこれらに付随する一切の権利は、本件信託の設定前においては売主のみに帰属し、売主のみが信託不動産に関する一切の処分権限を有しており、本件信託の設定以後においては受託者のみに帰属し、受託者のみが信託不動産に関する一切の処分権限を有する。
(4) 信託不動産については、本件賃貸借契約及び既存契約一覧に記載された事項を除き、第三者に対する譲渡、担保設定、第三者の賃借権、地上権、地役権その他の利用権の設定その他本件信託契約に基づく受益者の権利に損害を及ぼす又はそのおそれのある処分は一切行われておらず、いかなる法的負担（請負人の先取特権、不動産質権、譲渡担保権、抵当権、根抵当権、仮登記担保権、第三者の買取権、第三者の管理・運営権その他形式の如何を問わない。）も存在しておらず、かつ、売主は、第三者のためにそのような処分を行う義務（書面又は口頭、登記の有無その他の方法若しくは態様を問わない。）を負っていない。売主は、本件信託契約又は本契約の締結及び履行並びに本件信託契約又は本契約で企図されている取引の実行の結果としてそのような義務を負うこととならない。
(5) 信託不動産及びこれに付随する一切の権利について、判決、決定、命令又は裁判上の和解はなく、また、信託不動産及びこれに付随する一切の権利に関連し、訴訟その他の法的手続（第三者による差押え、保全処分、保全差押え、強制執行又は競売等の申立てを含むが、これらに限定されない。）、紛争解決手続若しくは行政手続が裁判所、その他の紛争解決機関若しくは政府機関に係属しておらず、売主の知る限り、そのおそれもない。
(6) 売主の知る限り、信託建物については、有効な建築確認が得られ、その建築確認通知書に従った建築が行われていることを証する検査済証が得られ、また、別途受託者及び買主に交付する設計図面に従って、かつ、建築当時の一切の法令及び建築実務慣行に基づき合理的な品質の素材を使用して適法かつ適切に建築されており、第三者から違法である旨の通知又は連絡（行政指導の通知を含むが、これに限られない。）を受けたことはなく、その構造分類に鑑み、構造上強固であり、新耐震設計法基準を満たし、その基礎部分、屋根、外壁並びに空調設備、電気、水道、エレベーターその他の建築附属設備には、信託建物の利用者による使用に何らかの支障をきたすような瑕疵（保守管理の懈怠その他の理由によるものと否とを問わない。）は存在しない。また、売主の知る限り、信託建物につき、買主に書面で開示されたものを除き、建築中の事故等は存在しない。売主の知る限り、信託建物は、通常の用法に基づく使用に耐える性能及び品質を有する。
(7) 売主の知る限り、信託不動産は、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号、その後の改正を含む。）、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号、その後の改正を含む。）、消防法（昭和 23 年法律第 186 号、その後の改正を含む。）等一切の適用法令（条例を含む。）に従って建築・管理されており、担当行政機関、裁判所その他の第三者からかかる適用法令に違反する又は違反するおそれがある旨の通知を受けたことはなく、かかる通知の原因となるような事実もない。売主の知る限り、信託建物についての法令違反は、存在しない。
(8) 売主は、信託土地と信託不動産の隣地との境界について、信託土地の所有者と信託不動産の隣接土地所有者とが確認のうえ互いに記名押印し作成された境界確認書等（ただし、官有地である隣地については信託不動産との間の境界が確認された旨の所有者からの通知書で足りるものとする。）のうち売主が現に保有するものの原本又は写しを交付している。

売主の知る限り、敷地の境界について、近隣の土地の所有者又は占有者等の第三者との間で、訴訟、調停、仲裁その他の法的手続又は紛争解決手続は一切存在せず、近隣の所有者又は占有者等の第三者から、境界につき、クレーム、異議、不服、苦情はなく、そのおそれもない。売主の知る限り、信託土地に対する隣地の建物又は構造物による不法な侵害は一切存在しない。売主の知る限り、信託不動産による隣地に対する不法な侵害は、一切存在しない。

(9) 売主の知る限り、信託土地には、都市計画道路その他の都市計画決定がなされた都市施設の敷地は含まれていない。また、売主の知る限り、信託土地には土地収用、土地区画整理事業、都市再開発事業その他類似の手続は行われておらず、その予定もない。

(10) 売主の知る限り、信託不動産の運営、管理又は処分の障害となる事由は信託不動産に存在せず、その価値に悪影響（軽微なものを除く。）を及ぼす信託不動産の契約不適合はない。売主の知る限り、信託不動産につき、買主に書面で開示されたものを除き、その価値に悪影響（軽微なものを除く。）を及ぼすような事故その他の心理的瑕疵となる事象は存在しない。

(11) 売主は、信託不動産の所有、占有、賃貸、運営又は管理に関して締結した全ての契約における一切の債務を履行し又は義務を遵守している。

(12) 信託不動産に対する固定資産税その他の公租公課又はその他の賦課金は、支払時期の到来しているものは全て適時に支払われており、支払時期を徒過して滞納しているものはない。

(13) 売主の知る限り、売主は、受託者又は買主に対し、売主が現に保有する信託不動産に関する文書（信託不動産の登記済証又は登記識別情報通知、信託建物又は建築附属設備に関する書面、建築確認済証、検査済証、その他関連する証書を含むが、これらには限定されない。）及び情報、信託不動産の管理・運営・処分に必要な信託不動産の関連する資料又は用具（信託不動産に関する鍵を含むが、これらに限定されない。）のうち重要なもの並びに当該書類等の一覧表を交付又は提供している。売主の知る限り、売主が提示した信託不動産に関する重要な文書は、原本又はその真実かつ正確な写しである。

(14) 売主の知る限り、信託不動産のいかなる部分も、産業廃棄物を処理・処分する事業、又は特別管理産業廃棄物を排出する事業（ただし、売主、本件賃借人又は本件賃借人から信託建物の一部を転借している者が正規の廃棄物処理業者を通じて適法かつ適切に廃棄物を処理している場合は除く。）に利用されたことはなく、禁止有害物質又は価値減損有害物質の保管、製造、加工又は処分のために利用されたことはない。売主の知る限り、売主は、信託不動産における産業廃棄物、禁止有害物質又は価値減損有害物質に関する責任を何れの者についても何ら免責しておらず、契約上若しくは法律上、かかる物質又はこれに関する請求、訴訟その他の手続きに関して、何らの責任も負っておらず、また、契約によるか法律によるかを問わず引き受けていない。本号において、産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号、その後の改正を含む。）における定義と同義とする（特別管理産業廃棄物も同様とする。）。禁止有害物質とは、日本国の法令上その使用が禁止、制限その他の方法により規制されている物質、価値減損有害物質とは、信託不動産の所有、使用、改良（建物の改装、改修、改築若しくは取壊しを含むが、これらには限定されない。）又は譲渡が行われる場合に、当該物質に関して日本国の法令上適用ある規制を遵守し、又は日本国の法令上負担するおそれのある責任を回避するために、費用、義務又は何らかの制限を負うこととなると本契約締結日において合理的に予想することのできる物質（ポリ塩化ビフェニルを含むが、これに限られない。）をいう。

(15) 売主の知る限り、売主は、信託不動産に関して、土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号、その後の改正を含む。以下同じ。）、水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号、その後の改正を含む。）その他の公害防止、環境保全又は労働安全に関する一切の法令（条例を含む。）を遵守しており、かつ、政府機関、裁判所その他の第三者から当該法令に違反している旨又は当該法令に違反するおそれがある旨の通知又は連絡を受けたことはない。

(16) 売主の知る限り、信託不動産から禁止有害物質が排出されたことはなく、信託不動産には禁止有害物質は使用されておらず、また信託不動産において禁止有害物質の投棄、焼却その他の処分が実施されていない。売主は、信託不動産につき行政機関、裁判所その他の

第三者から大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭等に関し規定されたあらゆる法律、政令、規則、条例及び行政庁のガイドラインその他一切の環境に関わる規制に関する通知を受けておらず、また何人からも信託不動産につき土壌汚染その他の環境問題に関するクレームを受けていない。売主の知る限り、信託不動産の現況は環境法規（条例及び当局のガイドラインを含む。）に違反しておらず、これらにより許容される範囲を超える禁止有害物質又は価値減損有害物質は存在しない。また、売主の知る限り、信託土地については、土壌汚染対策法に基づき、特定有害物質によって汚染されている区域として指定されていたことがなく、現に指定されておらず、かつ、指定されるおそれもない。売主は、土壌汚染対策法に基づき、信託土地について土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査を行うよう通知を受けたことがなく、かつ、売主の知る限り、かかる通知を受けるおそれもない。売主の知る限り、信託不動産のいかなる部分にも禁止有害物質又は価値減損有害物質は存在しない。

(17) 信託土地上には、信託建物以外に構造上又は経済上独立した建物は存在せず、またかかる建物が建築される予定もない。

(18) 売主の知る限り、信託土地につき、遺跡、岩盤、地中障害物その他物的障害物はなく、信託土地は信託建物を支持するために必要な地盤の強度を有している。

(19) 売主の知る限り、本件賃貸借契約及び既存契約は、全て有効に成立し、存続しており、別紙 3 の記載は本契約締結日において、本件賃貸借契約の明細等及び引渡時レントロールの記載は売買実行日において、それぞれ真実かつ正確である。売主の知る限り、売主が買主へ開示し、買主が認識しているものを除き、本件賃借人から賃貸借契約の変更、解除又は解約の通知を受領していない。また、売主の知り限り、売主が買主へ開示し、買主が認識しているものを除き、本件賃貸借契約の賃貸人は、本件賃借人に対して、賃貸借契約の変更、更新拒絶、解除又は解約の通知を出していない。本件賃貸借契約について、賃料、共益費等の支払いの遅滞はない。本件賃借人は、賃料支払い請求に対し、何らの抗弁権も有していない。本件賃借人は 1 ヶ月分を超える将来の賃料を前払いしていない。本件賃借人に対する賃料債権は、第三者への譲渡その他の処分がなされていない。本件賃借人は、賃料減額要請の通知（口頭によるものを含む。）を行っていない。

(20) 売主の知る限り、信託建物の全部又は一部に関し賃借権その他の諸権利及び諸負担を有する者、及び信託不動産の占有者、並びに上記の者が法人又はその他の団体である場合その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含むが、これに限られない。）が、反社会的勢力等であるという（又は反社会的勢力等であったという）事実、又は、かかる反社会的勢力等の影響下にある（又は影響下にあった）という事実は存在せず、また、信託不動産又は信託不動産に係る賃借権その他の諸権利及び諸負担に関して、違法行為（不法占有及び犯罪行為を含むがこれに限られない。）が行われているという（又は行われていたという）事実は存在しない。売主の知る限り、信託不動産につき、売主と反社会的勢力等との間で紛争が生じたことはない。さらに、売主は、信託不動産に関し、反社会的勢力等との間で資金の授受を行ったことはない。

(21) 売主の知る限り、本契約に記載される情報及び本契約により企図される取引に関連して売主が買主に提供した資料又は情報は、重要な点において真実かつ正確であり、かかる資料又は情報について誤解を生じさせるような事実の省略はなされていない。ただし、本契約締結前に売主が買主に提供した資料又は情報と、本契約に記載される情報との間において条項、条件、内容等に齟齬がある場合は、本契約のものが優先される。

(22) 売主は、本件賃貸借契約の明細等及び引渡時レントロールに記載のとおりの敷金等の返還債務を承継又は負担しており、それ以外に名目の如何を問わず敷金等として本件賃借人に対して返還を要するとみなされる金員の授受はなく、売主に債務又は責任を負わせる原因となる事実（有益費償還請求権、必要費償還請求権、造作買取請求権の原因となる事実を含むが、これに限らない。）は生じておらず、本件賃貸借契約の敷金返還請求権に対する質権設定又は譲渡につき承諾をしていない。売主の知る限り、本件賃借人は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、特定調停又はこれらに類する申立てをしておらず、第三者によるかかる手続の申立てもなく、また、そのおそれもない。

3. 本件信託契約及び受益権に関する事項

(1) 本件信託契約の締結に関し、売主の意思表示には何らの瑕疵も存在しない。
(2) 売主の知る限り、本件信託契約は、有効に締結され、かつ、適法、有効かつ拘束力を有している。
(3) 売主の知る限り、本件信託契約上、無効原因、取消事由、債務不履行、表明保証事項の違反又は解除事由は、発生しておらず、受託者又は売主に対する未払いの既発生債務は存在していない。
(4) 売主の知る限り、受益権は、売主のみに帰属し、受益権以外に信託不動産を信託財産とする受益権が存在せず、売主のみが一切の処分権限を有する。
(5) 受益権は、第 5 条第 2 項に定める受託者の承諾を条件として有効に譲渡することができるものである。
(6) 売主の知る限り、受益権は、本件信託契約に基づいて発生したものである。
(7) 売主の知る限り、受益権について、その成立、存続及び行使を妨げる抗弁事由は存在しない。また、受益権の譲渡を妨げる法令その他の規制は存在しない。
(8) 受益権について、第三者に対する譲渡、担保設定その他本契約に基づく買主の権利・利益に不利となる事項又は買主の損害を発生させる、若しくはそのおそれのある処分は行われておらず、かつ、売主は、第三者のために将来そのような処分を行う義務を負わない。
(9) 受益権の成立、存続、行使又は帰属について、売主を当事者とする第三者による訴訟、仲裁、調停その他紛争解決手続又は行政上の手続も係属しておらず、また、売主の知る限り、そのおそれもない。
(10) 受益権の全部又は一部について、第三者による仮差押、仮処分若しくは差押の申立ては行われておらず、その他本契約に基づく買主の権利･利益に不利となる又は買主に損害を生じさせる、若しくはそのおそれのある権利･法的負担が付着している事実はない。
(11) 受益権の譲渡について必要となる届出、許認可又は登録は、売買実行日までに履践されているものを除いて存在しない。
(12) いかなる者も、本件信託契約の有効性を争っていない。

以上

別紙５

物件概要書

（別添のとおり）

2024.10

別紙 6

連絡先

(1) 売主の連絡先:株式会社 AAAAA

郵便番号：
住　　所：
部　　署：
ファクシミリ番号：

(2) 買主の連絡先：●●

郵便番号：●●○-●●●●
住　　所：東京都●●区●●○丁目○番○号
部　　署：●
ファクシミリ番号：03-●●●●-●●●●

別紙７

信託受益権譲渡承諾依頼書兼承諾書

（別添のとおり）

2024.10

別紙８

要是正事項

No.	事項	期日
01	●●号室専有部の漏水	20●●年○月○日
02	境界標（○）の復元	20●●年○月○日
03		
04	境界確認書の締	
05		
06		
07		

別紙 9

請負契約上の権利の譲渡に関する覚書

株式会社 AAAAA（以下「注文者兼委託者」という。）、●●（以下「請負人」という。）及び●信託銀行株式会社（以下「信託受託者」という。）は、注文者兼委託者及び請負人との間で●年●月●日付で締結した建築請負契約（付帯して締結した契約及びその後の変更等を含む。以下「本件請負契約」という。）に関連して、以下のとおり合意したので、請負契約上の権利の譲渡に関する覚書（以下「本覚書」という。）を締結する。

第 1 条 注文者兼委託者、請負人及び信託受託者は、信託受託者が、注文者兼委託者と信託受託者との間の●年●月●日付不動産管理処分信託契約に基づき、●年●月●日（以下「信託設定日」という。）付で、注文者兼委託者から本件請負契約の対象である建物（以下「本件建物」という。）の信託譲渡を受ける予定であることを確認する。

第 2 条 本件建物の信託譲渡に伴い、注文者兼委託者は、信託設定日をもって、本件請負契約における注文者兼委託者の一切の権利（瑕疵担保【/契約不適合】責任、アフターサービス請求権その他本件請負契約に従い請負人に対して保証責任の履行を請求できる権利を含み、以下「本件権利」という。）を、信託受託者に対し、譲渡するものとする。請負人は、本覚書をもってかかる譲渡を承諾する。

第 3 条 前条による瑕疵担保【/契約不適合】責任その他本件請負契約に従い請負人が負担すべき責任の履行等について、疑義が生じた場合は、注文者兼委託者、請負人及び信託受託者は、相互に協議することにより解決する。

第 4 条 請負人は、本件建物の所有権を将来第三者（以下「転得者」という。）に移転させる場合には、信託受託者が当該移転先に対しても本件権利を譲渡することについて、本覚書をもって予め承諾するとともに、当該譲渡について必要な協力を行う（当該譲渡に関して確定日付ある書面に調印することを含む。）。

第 5 条 本覚書の当事者は、本覚書締結日において、自ら及び自らの役員（取締役、執行役員、業務を執行する社員その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。）が、以下の各号のいずれかに該当する者その他それらに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という。）に該当しないことを表明し、保証し、また、将来において転得者も反社会的勢力等に該当しない者とすることを確約する。

① 暴力団（その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。）
② 暴力団員（暴力団の構成員をいう。）
③ 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
④ 暴力団準構成員（暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与する者をいう。）
⑤ 暴力団関係企業（暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。）
⑥ 総会屋等（総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。）
⑦ 社会運動等標ぼうゴロ（社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。）

⑧　特殊知能暴力集団等（前記の者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。）
⑨　準暴力団及びその他の犯罪集団等その他これらに準じる者

2. 本覚書の当事者は、本覚書締結日において、自ら及び自らの役員が、以下の各号のいずれかに該当する者その他それらに準ずる者（以下、以下の各号に定める者を「反社会的勢力」といい、反社会的勢力及び暴力団員等を併せて、以下「反社会的勢力等」という。）に該当しないことを表明し、保証するし、また、将来において転得者も反社会的勢力等に該当しない者とすることを確約する。
①　暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②　暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③　自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④　暴力団員等に対して情を知りつつ資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること（暴力団員等に自己の名義を利用させて契約を締結すること、自らが所有又は賃借する建物を暴力団員等の事務所その他活動拠点に供すること（情を知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合は除く。）を含む。）
⑤　暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

3. 本覚書の当事者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
①　暴力的な要求行為
②　法的な責任を超えた不当な要求行為
③　取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④　風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤　その他①から④に準ずる行為

4. 本覚書の当事者は、本覚書の他の当事者が前三項のいずれかに違反した場合は、何らの催告を要しないで直ちに本覚書を解除することができる。

5. 本覚書の当事者は、前項に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わない。

第 6 条 本覚書の当事者は、本覚書及びその内容に加え、本覚書に関連して知り得た他の当事者の秘密情報（以下、総称して「本秘密情報」という。）について厳に秘密を保持し、第三者に対し本秘密情報を一切開示、漏洩してはならず、また、本覚書で企図される取引の検討以外の目的で本秘密情報を使用してはならない。但し、監督官庁・裁判所の命令を受けた場合等法令上の義務又は東京証券取引所の適時開示規則等の自主規制団体の定める規則上の義務として開示を要求される場合はこの限りではない。なお、開示された情報が以下の条件のいずれかに該当する場合は当該情報を本秘密情報とは扱わない。
①　当該情報が既に公知のものである場合。
②　他の当事者から開示を受けた時点で、情報受領者が、守秘義務を負わずかつ正当な手段を通じて既に当該情報を入手・保有していた場合。
③　他の当事者から開示を受けた後、情報受領者の責によらず当該情報が公知となった場合。
④　他の当事者から開示を受けた後、情報受領者が当該情報を第三者から守秘義務を負わずに開示を受けた場合。

2. 前項の規定にかかわらず、本覚書の当事者は、本覚書で企図された取引を遂行するために必要な場合、必要な限りにおいて、（1）本覚書の当事者、●●（以下「本件受益者」という。）、各々（本件受益者を含む。以下本項において同じ。）の親会社、子会社、各々が直接、間接を問わず支配し、支配され、若しくは各々と共通の支配下にある会社、パートナーシップその他の法人（以下、総称して「各々の関連会社」という。）並びに各々の

関連会社の取締役、役員、監査役及び従業員、（2）各々及び各々の関連会社の弁護士、公認会計士、不動産鑑定士、商圏・マーケット調査会社及びその他のアドバイザー、並びに（3）その他、本覚書の他当事者が個別に承認する者に対してのみ、前項に定める守秘義務と同等の守秘義務を課した上で（但し、法律上当然に守秘義務を負う場合を除く。）本秘密情報を開示することができる。

第７条 本覚書は日本法を準拠法とし、本覚書に関する紛争に関しては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第８条 本覚書に記載のない事項については、注文者兼委託者、請負人及び信託受託者は、相互に、誠実に協議してその解決に努める。

以上、本覚書の成立を証するため、本書3通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。

●年●月●日

注文者兼委託者：

株式会社 AAAAA
代表取締役社長

請負人：
●
●

信託受託者：
●
●信託銀行株式会社

【確定日付】

別紙 10

商標使用許諾合意書

株式会社 AAAAA（以下「甲」という。）及び●●信託銀行株式会社（以下「乙」という。）は、甲が有する別紙 A 記載の商標（更新後の商標を含み、以下「本件商標」という。）について、以下のとおり合意し、商標使用許諾合意書（以下「本合意書」という。）を締結した。

第 1 条（契約の目的）

1. 甲は、乙に対し、本件商標について、下記の範囲内で、別紙 B 記載の不動産（以下「本件不動産」という。）に関する指定役務に使用するための通常使用権を許諾する。なお、「使用」とは、商標法（昭和 34 年法律第 127 号、その後の改正を含む。以下同じ。）第 2 条第 3 項各号及び第 4 項に定める行為を意味し、また、「通常使用権」とは、同法第 31 条にいう通常使用権を意味する。

記

① 指定役務
別紙 A「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」記載のとおり
② 使用地域
日本国内

2. 乙が前項に基づく通常使用権を保有している間に限り、乙は、本件不動産の保有・運用・処分に必要な範囲において、本件商標の使用について、本件不動産を信託財産とする信託契約（以下「本件信託契約」という。）に基づく信託受益権（以下「本件受益権」という。）を取得する●●（以下「本件受益者」という。）、乙から本件不動産を一括して賃借する者及び本件不動産の管理業務の委託を受けた者、並びに本件不動産の賃貸借又は売買の代理若しくは媒介に関する業務の委託を受けた者に対して再許諾することができるものとし、これらの者以外の第三者に対して甲の事前の書面による承諾なく本件商標の使用を再許諾しないものとする。

第 2 条（契約期間）

1. 本合意書の有効期間は本合意書締結の日より本件商標の存続期間満了日までとする。
2. 前項にかかわらず、以下の各号の場合は、各号記載の期日にて本合意書は当然に終了するものとする。

(1) 本件商標が消滅した場合には、その消滅の日（但し、本件商標について無効審判が出された場合は、当該審判が確定した日）（なお、甲は、本件商標について、その消滅事由を認識した場合には、速やかに乙に通知するものとする。）。
(2) 本件不動産の第三者に対する譲渡が行われた場合は、当該譲渡の実行日。
(3) 甲が本件商標を第三者に譲渡その他の方法により移転した場合は、当該移転日（但し、かかる場合には、甲は乙に事前に通知するものとし、かつ、乙が要請した場合には、乙が引続き本件商標を使用できるよう、合理的な範囲で協力するものとする。）。

第 3 条（使用料）

本合意書に基づく本件商標の通常使用権許諾の対価は無償とする。

第 4 条（本件商標の譲渡等）

第 2 条第 1 項に定める本合意書の有効期間中、甲が本件商標について、乙以外の第三者に対して専用使用権（商標法第 30 条にいう「専用使用権」を意味する。）を設定し又は譲渡その他の方法により本件商標を移転させる場合、甲は、あらかじめ乙に対してその旨を通知するとともに、当該第三者をして、乙に対して本合意書に基づく本件商標の通常使用権と実質的に同内容の通常使用権を許諾させるように努力するものとする。

第 5 条（商標使用に際しての乙の義務）

1. 乙は、第 1 条第 1 項②に定める使用地域の内外を問わず、又は第 2 条第 1 項に定める本合意書の有効期間中か終了後かを問わず、以下の各号に該当する行為をしてはならない。
   (1) 本件商標に類似し又はこれと混同する現実的可能性がある商標、商号その他の標識を使用し又は登録すること。
   (2) 本件商標の識別力を失わせ又はこれに化体された信用を毀損すること。
   (3) 本件商標を第三者の商品若しくは役務と混同させ又は本件商標の品質を誤認させる具体的なおそれのある態様で使用すること。
2. 甲及び乙は、乙及び本件受益者が本件商標の使用義務を負うものではなく、乙及び本件受益者が本件不動産の名称を自由に変更できることを確認する。

第 6 条（不動産又は信託受益権の移転等）

1. 甲及び乙は、本件信託契約が終了し、前条第 2 項に基づいて本件不動産の名称を変更する前に本件不動産が本件受益者（本件受益権の譲受人を含む。以下本条において同じ。）に交付された場合には、当該本件不動産の交付による移転に伴い、乙が本合意書に基づき有する権利義務及び地位（本件商標を使用する権利を含む。）を本件受益者に移転することを確認し、甲はこれをあらかじめ承諾する。
2. 甲は、本件受益者が前条に基づいて本件不動産の名称を変更する前に本件受益権を第三者に譲渡する場合は、乙による当該第三者に対する本件商標の使用の再許諾を不合理に拒絶しないものとする。

第 7 条（解除）

甲及び乙は、相手方につき以下の事由（乙については②に限る。）が生じた場合に、本合意書を解除することができる。

① 本合意書の義務に違反し、甲の商標価値が毀損されたとき
② 著しい信用の悪化又は著しい本合意書の趣旨に反する背信行為が認められた場合

第 8 条（暴力団等の排除）

1. 本合意書の当事者は、本合意書締結日において、自ら及び自らの役員（取締役、執行役員、業務を執行する社員その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。）が、以下の各号のいずれかに該当する者その他それらに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という。）に該当しないことを表明し、保証する。
   ① 暴力団（その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。）
   ② 暴力団員（暴力団の構成員をいう。）
   ③ 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
   ④ 暴力団準構成員（暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与する者をいう。）
   ⑤ 暴力団関係企業（暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。）
   ⑥ 総会屋等（総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。）
   ⑦ 社会運動等標ぼうゴロ（社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。）

⑧　特殊知能暴力集団等（前記の者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。）
⑨　準暴力団及びその他の犯罪集団等その他これらに準じる者

2. 本合意書の当事者は、本合意書締結日において、自ら及び自らの役員が、以下の各号のいずれかに該当する者その他それらに準ずる者（以下、以下の各号に定める者を「反社会的勢力」といい、反社会的勢力及び暴力団員等を併せて、以下「反社会的勢力等」という。）に該当しないことを表明し、保証する。
①　暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②　暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③　自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④　暴力団員等に対して情を知りつつ資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること（暴力団員等に自己の名義を利用させて契約を締結すること、自らが所有又は賃借する建物を暴力団員等の事務所その他活動拠点に供すること（情を知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合は除く。）を含む。）
⑤　暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

3. 本合意書の当事者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
①　暴力的な要求行為
②　法的な責任を超えた不当な要求行為
③　取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④　風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤　その他①から④に準ずる行為

4. 本合意書の当事者は、本合意書の他の当事者が前三項のいずれかに違反した場合は、何らの催告を要しないで直ちに本合意書を解除することができる。

5. 本合意書の当事者は、前項に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わない。

第 9 条（守秘義務）

1. 本合意書の当事者は、本合意書及びその内容に加え、本合意書に関連して知り得た他の当事者の秘密情報（以下、総称して「本秘密情報」という。）について厳に秘密を保持し、第三者に対し本秘密情報を一切開示、漏洩してはならず、また、本合意書で企図される取引の検討以外の目的で本秘密情報を使用してはならない。但し、監督官庁・裁判所の命令を受けた場合等法令上の義務又は東京証券取引所の適時開示規則等の自主規制団体の定める規則上の義務として開示を要求される場合はこの限りではない。なお、開示された情報が以下の条件のいずれかに該当する場合は当該情報を本秘密情報とは扱わない。
①　当該情報が既に公知のものである場合。
②　他の当事者から開示を受けた時点で、情報受領者が、守秘義務を負わずかつ正当な手

以上、本合意書の成立を証するため、本合意書 2 通を作成し、甲及び乙が署名又は記名捺印のうえ各 1 通を保管する。

●年●月●日

甲：株式会社 AAAAA

乙：

別紙 B

不動産の表示

1.　土地の表示

所　　在
地　　番
地　　目
地　　積

2.　建物の表示

所　　在
家屋番号
種　　類
構　　造
床 面 積

以上

2024.10